

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3514/2545

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน

โจทก์

บริษัท พันธุ์ทิพย์เทรดดิ้ง จำกัดที่ 1 กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226 (1), มาตรา 236 วรรคหนึ่ง

เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง ต้องห้ามฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน คำประกันและจำนอง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การต่อสู้คดีจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกนายพรเทพแซ่ไคว้ นายสมศักดิ์ ประภาสพงษ์ นายชัยวงศ์ จันทรรูจีพัฒน์ และนายสุทธิ

ตันติพิสิฐกุลเข้ามาเป็นจำเลยร่วม เพื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะใช้สิทธิไต่เบี่ยงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2543 จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง แต่ให้รับเป็นคำโต้แย้งคัดค้าน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2544 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับ
เป็นคำโต้แย้งคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์อีกครั้งฉบับวันที่ 25 มกราคม 2544 และขอให้ศาลชั้นต้นส่ง
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่
3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยก
คำร้องของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ขอให้เรียกนายพรเทพ แซ่โค้ว นายสมศักดิ์ ประ
ภาสพงษ์นายชัยวงศ์ จันทร์รุจิพัฒน์ และนายสุทธิ ตันติพิสิฐกุล เข้ามาเป็นจำเลย
ร่วม ศาลชั้นต้นเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่าง
พิจารณา ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) จึงมี
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่
ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็น
อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์เช่นกัน ย่อมมีผลเท่ากับศาล

อุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์นี้เป็นที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 2 และที่ 3
จึงไม่มีสิทธิฎีกาต่อมาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นการไม่
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมด
แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุภิญญา ชยารักษ์-วิชา มหาคุณ-วิชัย วิวิตเสวี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>